Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Tapejara

Rua Coronel Gervásio, esquina com Avenida Sete de Setembro, 1525 - Bairro: Centro - CEP: 99950000 - Fone: (54) 3344-1229 - Email: frtapejaravjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001521-81.2021.8.21.0135/RS

AUTOR: EDSON JESUS DE PAIVA E SILVA FILHO

RÉU: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos.

Edson Jesus de Paiva e Silva Filho ajuizou a presente ação ordinária em face da **Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Medico**. Relatou que é beneficiário do Plano de Saúde réu através de Matrícula n. 0 099 001000152116 1. Disse que foi diagnosticado como portador de Neuromielite Óptica, CID G 36.0, motivo pelo qual necessita fazer uso do medicamento "Rituximabe" intravenoso. Sustentou que a falta do medicamento poderá lhe acarretar perda da visão, ficar paraplégico, sem controle de urina e fezes, ou até mesmo ficar demenciado. Esclareceu que necessita fazer uso da 1ª dose 1000mg (2 ampolas de 500mg) em infusão intravenosa, 2ª dose (2 semana depois) 1000mg (2 ampolas de 500mg) em infusão intravenosa, havendo possibilidade de repetir a dose em 06 meses, ou antes, conforme a evolução da doença. Frisou que seu pedido administrativo foi negado. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, em tutela de urgência, a concessão do medicamento que necessita fazer uso. Postulou a procedência do pedido com a confirmação da tutela de urgência. Juntou documentos (Evento 1).

Deferida a tutela de urgência nos termos requeridos (Evento 9).

A ré foi citada (Evento 19), habilitando procurador nos autos (Evento 18).

O autor informou ter adquirido o medicamento com recursos próprios, vem buscar o ressarcimento do valor de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), sobre o que determinada a intimação do requerido (Evento 22) que não se manifestou (Evento 24).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, decreto a revelia da parte ré, forte no artigo 344 do CPC, uma vez que, devidamente citado, não respondeu à ação.

O decreto de revelia, no entanto, não conduz ao julgamento automático de procedência do pedido deduzido. A teor do que disciplina o referido artigo legal, em razão da revelia presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, não havendo imediato reconhecimento do direito invocado.

Assim, para que se justifique uma sentença de procedência da demanda, a pretensão da parte demandante deve vir lastreada em provas suficientes ao reconhecimento do pedido inicial.

Feita tal ressalva o pedido inicial comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inc. I, do CPC, porquanto a prova documental produzida nos autos é suficiente à resolução da controvérsia.

Versa a presente ação pedido de obrigação de dar o medicamento "Rituximabe" intravenoso em razão do autor estar acometido de Neuromielite Óptica, CID G 36.0.

A relação jurídica havida entre as partes caracteriza-se inequivocamente como relação de consumo, a teor do que estabelecem os artigos 2º e 3º do diploma consumerista. Tal entendimento, inclusive, foi sumulado pelo STJ no enunciado n. 608, de acordo com o qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

A questão controvertida, pois, é regulada pelas normas especiais do CDC e pelas normas gerais de direito contratual, em especial pelos artigos 421 e 423 do Código Civil, que dispõem, *in verbis*:

> *Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.*
>
> *Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.*
>
> *Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.*

Pontue-se ainda que aos planos de saúde apenas cabe estabelecer a quais moléstias será oferecida cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2º E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. […] 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Na hipótese, logrou a parte autora comprovar ser acometido por Neuromielite Óptica, CID G 36.0, bem como necessitar fazer uso do medicamento postulado, conforme laudos médicos juntados com a petição inicial, o que, aliado ao decreto de revelia, mostra-se suficiente a procedência do pedido.

De acordo com o laudo médico (doc. 05 do Evento 1):

O paciente Edson Jesus de Paiva e Silva Filho foi diagnosticado com grave doença auto-imune afetando o Sistema Nervoso Central, a saber, NEUROMIELITE ÓPTICA (CID G 36.0), com anticorpo anti-MOG + no sangue.

Já teve quadro encefalítico + mielite no início de 2021 e, no decorrer do ano, sintomas atribuíveis à mielite e à neurite óptica, apesar da corticoterapia crônica desde o início do ano.

Tem indicação de receber Rituximabe intravenoso para tratamento de sua doença, que é grave e lhe causa déficit visual, dificuldade de marcha, dores de cabeça e distúrbio esfincteriano.

Se não receber esse medicamento em caráter de urgência poderá perder a visão, ficar paraplégico, sem controle de urina e fezes, ou até mesmo ficar demenciado.

Não há medicamento substitutivo. O paciente já fez uso do que é disponível pelo SUS ou convênio (corticoterapia), sendo que segue sintomático. É caso refratário.

Outrossim, tendo em vista que deferida a tutela de urgência e não tendo o réu fornecido a medicação, descumprindo-o, portanto, devido a devolução dos valores despendidos pelo autor para a aquisição do fármaco, conforme comprovam os documentos do Evento 20.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Edson Jesus de Paiva e Silva Filho em desfavor de Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Medico para:

a) determinar que a ré forneça ao autor a substância denominada Rituximabe 500mg, conforme a prescrição médica, confirmando a liminar deferida;

b) condenar a parte ré à restituição do valor de R$ 6.440,00 (seis mil e quatrocentos e quarenta reais) em favor da parte autora, monetariamente atualizado pelo IGP-M, a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.

Diante do resultado do julgamento, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os vetores estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Agendada a intimação das partes.

Opostos embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contraditório, conforme disposto no art. 1.023, §2º, do CPC. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo legal. Após remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nada sendo requerido, arquive-se, com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA PASETTI BORGES, Juíza de Direito**, em 25/5/2022, às 15:47:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10019537304v24** e o código CRC **80a6a839**.